

1002684-72.2022.8.26.0562

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes

Magistrado: ANDRE DIEGUES DA SILVA FERREIRA

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... aos órgãos de restrição ao crédito o furto dos documentos. Aliás, o réu sequer comprovou o cancelamento e a tese de que a autora contribuíra com o evento é inovação em sede recursal inadmissível. Em suma, como fornecedor de serviços financeiros, o réu é responsável por eventuais prejuízos que a realização de fraude por terceiros causem a seus consumidores ou outrem a estes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Cível

Rua Bittencourt, 144, Santos - SP - cep 11013-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002684-72.2022.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002684-72.2022.8.26.0562

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes

Requerente:

Juscilene Rodrigues de Resende

Requerido:

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE DIEGUES DA SILVA FERREIRA

Vistos.

JUSCILENE RODRIGUES DE RESENDE ajuizou ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A., afirmando que tomou conhecimento de que seu nome foi negativado em virtude de um suposto débito, oriundo de empréstimo pessoal concedido pela ré, que alega nunca ter contratado. Pediu, assim, em caráter de tutela de urgência, a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, a declaração de inexigibilidade do valor de R\$ 15.001,25, referente ao contrato 813802682, e uma indenização pelos danos morais sofridos.

Com a inicial vieram a Procuração e documentos (fls. 14/55).

A tutela de urgência foi deferida (fl. 57).

Em contestação, o banco demandado, em apertada síntese, defende a regularidade da contratação. Pugna pela improcedência (fls. 65/71). Juntou documentos (fls. 72/93)

Sobreveio ofício do SERASA (fls. 97/98).

Houve réplica (fls. 102/104).

Sobrevieram informações dos órgãos de proteção ao crédito (fls. 124 e 131/133).

A decisão de fl. 112 determinou a realização de perícia técnica.

Pela decisão de fl. 128, foi determinada expedição de ofício ao Banco Itaú, para que informasse os dados cadastrais da conta onde foi realizado o depósito do empréstimo pessoal, respondido à fl. 142.

Foi realizada perícia grafotécnica, juntando-se laudo (fls. 174/193), dando-se ciência às partes (fl. 199), que se manifestaram à fl. 204 (autora) e à fl. 205 (ré).

Houve complementação do laudo pericial (fls. 210/211), seguido das manifestações das partes (fls. 219/220).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Dou por encerrada a instrução. Todas as provas necessárias para exame do pedido formulado pela autora já foram produzidas e não houve o requerimento de outras provas.

De início anoto que, para os fins do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil de 2015, não há outros argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, e que não tenha sido considerados e devidamente valorados. Anote-se que o mesmo artigo prevê, no § 3º, que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Sob a égide do código anterior, proclamava-se não haver necessidade de responder argumentos que não fossem essenciais ao julgamento da causa (Dinamarco, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. Tomo II. Malheiros Editores, 2000, p. 1.078).

Como o novo estatuto, continua a mesma orientação: "... o juiz não tem o dever de rebater todos os argumentos levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os argumentos relevantes é que devem ser enfrentados." (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 493).

A falsidade da assinatura lançada no contrato de adesão de empréstimo pessoal (fls. 19/25) foi reconhecida pelo laudo pericial (fls. 193), o qual também consignou que: "Por conseguinte, as assinaturas apostas nos documentos descritos no capítulo - III deste trabalho, não se originaram do punho da autora, com grau de certeza e precisão de 90% (noventa por cento).".

Justificada e até compreensível para o homem médio a assertiva que levou o Expert a não afirmar, com absoluta certeza (100%), a falsidade da assinatura aposta no contrato: "Inicialmente cabe esclarecer que a Perícia Grafotécnica é uma ciência opinativa. Logo, a ela não pode ser aplicado o rigor cartesiano exigido pelas ciências exatas. A opinião do Perito encontra-se limitada por probabilidades." (fl. 192).

Não obstante, as demais provas produzidas nos autos reforçam que a contratação não foi realizada pela autora. Isso porque, além de não existir provas que demonstrem ter sido a autora a favorecida pelo negócio, a conta bancária indicada como destinatária do crédito consta como inválida junto ao sistema do Banco Itaú (fl.

142), impedindo esta casa bancária de fornecer dados cadastrais do seu titular.

No caso em apreço cumpre consignar que a relação jurídica existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, diploma esse que adota como princípio o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (art. 4º, I), atribuindo responsabilidade objetiva ao prestador de serviços (art. 14).

O que determina a incidência do referido diploma protetivo não é a dimensão da fornecedora do produto, mas sim a natureza da relação jurídica existente entre as partes, vez que a autora enquadra-se no conceito de "consumidor" e a ré no de "fornecedora", "ex vi" do disposto nos artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90, respectivamente.

Isto posto, é imperiosa a conclusão de que o consumidor logrou demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, com a consequente obrigação da ré de indenizá-lo em virtude dos danos morais suportados.

A negatização do nome da autora é fato incontroverso, bastando, para tanto, a simples análise do documento juntado à fl. 97.

Evidente, que o serviço prestado pela ré foi defeituoso. Por isso, razão não lhe assiste.

Com efeito, é obrigação do fornecedor, antes da celebração do contrato, cercar-se de todos os cuidados necessários, verificando a procedência e a veracidade das informações prestadas, a fim de que sejam evitados prejuízos para si e para terceiros.

O fato de ser também a empresa suposta vítima da fraude perpetrada por quem utiliza documentos ou dados inverídicos não elide a sua responsabilidade, uma vez ter a mesma o dever de adotar as cautelas necessárias e os meios adequados para prevenir tais ocorrências, sendo inadmissível a excludente de responsabilidade por fato terceiro, por se tratar de fortuito interno, integrando o próprio risco da atividade exercida pela ré.

Deve, assim, cercar-se a empresa de todos os cuidados necessários. Não o fazendo, deve assumir o risco de tal linha de conduta, não lhe sendo possível a transferência deste ao consumidor.

Nesse sentido, aliás, específico o teor da apelação de nº 302.561-4/6-00 do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

"A responsabilidade por fato do serviço se refere a uma obrigação daquele que se insere na chamada cadeia de fornecimento, tendo como fundamento o risco das atividades desenvolvidas e a socialização dos prejuízos. Não é por outra razão que a responsabilidade decorre não apenas do vício, mas também do próprio fato do serviço, ou seja, nem mesmo é necessário se apurar o defeito naquilo que é fornecido (artigos 12 a 14 do CDC), sendo irrelevante, portanto, se foi feito o cancelamento da inscrição, se houve desistência de ação de reintegração de posse ou se a autora não comunicou aos órgãos de restrição ao crédito o furto dos documentos. Aliás, o réu sequer comprovou o cancelamento e a tese de que a autora contribuiu com o evento é inovação em sede recursal inadmissível. Em suma, como fornecedor de serviços financeiros, o réu é responsável por eventuais prejuízos que a realização de fraude por terceiros causem a seus consumidores ou outrem a estes equiparados."

Nesse diapasão, valiosa a transcrição do acórdão proferido na apelação de nº 977518- 0/0, recentemente julgada pelo TJSP:

"A requerida-apelante, por ser prestadora de serviço de telefonia, tem por ônus comprovar a relação jurídica de direito material entre ela e a autora. Dele ela não se desincumbiu de modo satisfatório e, ao contrário do alegado, não se pode imputar à autora a obrigação de pagamento de débito de obrigação que não contratou. Como a requerida-apelante não comprovou que a autora foi quem contratou o serviço e usou a linha telefônica nº 467-6078 (fls. 10/15), deve prevalecer o entendimento lançado em primeira instância".

Sendo assim, diante das conclusões do trabalho pericial, e da fundamentação acima adotada, de rigor a declaração de inexigibilidade da dívida.

No que diz respeito ao pedido de reparação por danos morais, entendo que merece acolhimento, uma vez que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera inscrição indevida faz presumir o prejuízo, decorrendo do próprio fato o abalo aos direitos da personalidade da vítima ("dano in re ipsa").

Assim, provada a violação aos direitos da personalidade, de tal sorte que passo a dosar o quantum a ser indenizado.

Neste particular, ante a adoção do sistema da não-tarifação, o magistrado não está adstrito a qualquer limite quantitativo, ou seja, o princípio da razoabilidade, interpretado nos termos das circunstâncias fáticas, é que vai conduzir ao valor a ser indenizado.

Em outras palavras, o quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa da autora, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplaridade, razão pela qual fixo a indenização por danos morais em R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, e pelo o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para, confirmando a tutela de urgência adrede deferida: (a) DECLARAR a inexigibilidade do valor de R\$ 15.001,25, referente ao contrato 813802682; (b) CONDENAR a empresa ré a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R\$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Em razão da sucumbência, a ré deverá arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20 % do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Ao trânsito, observadas as formalidades legais, arquivem-se.

P.I.C.

Santos, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA